



பொதுமக்கள் பொறுப்புகள்
காய்க்குச் சட்டம், 1991

(அ.ச. நம்ப 6/1991)

(1997, டிசம்பர் 31 அன்று இருந்ததன்மேல்)

THE PUBLIC LIABILITY
INSURANCE ACT, 1991

(Act No. 6 of 1991)

(As on the 31st December, 1997)

தமிழகம் :

இந்திய அரசாங்கத்தினால்

சட்ட (ஆய்விக்கப்பட்ட) மீட்டர் மூலம்

பெறப்பட்டது

பொதுமக்கள் பொறுப்படைவுக் காப்பீட்டுச் சட்டம், 1991

(சட்ட எண் 6/1991)

The Public Liability Insurance Act, 1991

(Act No. 6 of 1991)

முன்னுரை

1997, டிசம்பர் 31ஆம் தேதியிலிருந்தவாறுள்ள பொது மக்கள் பொறுப்படைவுக் காப்பீட்டுச் சட்டம், 1991 (சட்ட எண் 8/1991)இன் இந்தப் பதிப்பு அச்சட்டத்தின் அதிகாரவுரிமைப்படியான தமிழ் வாசகத்தைக் கொண்டுள்ளது. இது, 2001, மார்ச் 17ஆம் தேதியிட்ட இந்திய அரசுத்தாளுக்கிறப்பிதழ் பகுதி XV, பிரிவு 1, தொகுதி Iஇன் 7 முதல் வரையிலான பக்கங்களில் வெளியிடப்பட்டது.

இந்த அதிகாரவுரிமைப்படியான வாசகமாகிய தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு, அதிகாரவுரிமைப் படியான வாசகங்கள் (மையச் சட்டங்கள்) சட்டம், 1973இன் (50/1973) பிரிவு 2இன் கூறு (அ)வின்படி குடியரசுத் தலைவருக்குள்ள அதிகாரத்தின்படி வெளியிடப்பட்டது. அவ்வாறு வெளியிடப்பட்டதன் பேரில், இது தமிழில் அச்சட்டத்தின் அதிகாரவுரிமைப்படியான வாசகம் ஆகிறது.

புதுதில்லி,
17-3-2001.

(ஒப்பம்)
இந்திய அரசாங்கச் செயலாளர்,

பிரிவுகள்	பொருளடக்கம்	பக்கங்கள்
1.	குறித்தலைப்பு மற்றும் தொடக்கம்.	1
2.	பொருள்வரையறைகள்.	1
3.	குறித்த சில நேர்வுகளில் தவறில்லை என்ற கொள்கையின் மீது தீருதவி அளிப்பதற்கான கடப்பாடு.	2
4.	காப்பீட்டு ஆவணங்களை எடுத்துக் கொள்வதற்கு உடைமையாளருக்குள்ள உடமை.	2
5.	ஆய்வாளர் விபத்தினை உண்மையுறுதி செய்து வெளியிடுதல்.	3
6.	தீருதவிக் கோரிக்கைக்கான விண்ணப்பம்.	3
7.	தீருதவிக்குத் தீர்வம்.	4
7. (அ)	சுற்றுச்சூழல் தீருதவி நிதியத்தை நிறுவுதல்.	5
8.	மரணம் முதலானவற்றுக்கான சரியீட்டைக் கோருவதற்குரிய பிற உரிமை குறித்த வகையங்கள்.	5
9.	தகவலைக் கோருவதற்கு அதிகாரம்.	5
10.	நுழைவதற்கும் ஆய்வு செய்வதற்கும் அதிகாரம்.	5
11.	சோதனையிடவும் பற்றுகை செய்யவும் அதிகாரம்.	5
12.	பணிப்புரைகளைப் பிறப்பிக்க அதிகாரம்.	6
13.	இடர்தரு பொருட்களைக் கையாளுவதினின்று உடைமையாளரைக் கட்டுப்படுத்துவதற்காக நீதிமன்றங்களுக்கு விண்ணப்பம் செய்வதற்குள்ள அதிகாரம்.	6
14.	பிரிவு 4 இன் உட்பிரிவு (1) அல்லது உட்பிரிவு (2)ஐ மீறியதற்காகவோ பிரிவு 12 இன் படியான பணிப்புரைகளுக்கு இணங்கி நடக்கத் தவறியதற்காகவோ தண்டனை.	7
15.	பிரிவு 9 இன் படியான பணிப்புரைக்கு அல்லது பிரிவு 11 இன் படியான ஆணைக்கு இணங்கி நடக்கத் தவறுவதற்கான அல்லது பிரிவு 10 இன் அல்லது 11 இன் படி தம்முடைய கடமைகளை ஆற்றும் நபர் எவரையும் தடை செய்வதற்கான தண்டனை.	7
16.	நிறுமங்களால் செய்யப்படும் குற்றச் செயல்கள்	7
17.	அரசாங்கத் துறையால் செய்யப்படும் குற்றச் செயல்கள்.	8
18.	குற்றச் செயலை விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளுதல்.	8
19.	ஒப்படைவு செய்வதற்கான அதிகாரங்கள்.	8
20.	நல்லெண்ணத்தில் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைக்குப் பாதுகாப்பு.	8
21.	அறிவுரைக் குழுமம்.	8
22.	பிற சட்டங்களின் செல்திறம்.	8
23.	விதிகளை வகுக்க அதிகாரம்.	9

இணைப்புப்பட்டியல்

இடர்தரு பொருள் எதனையும் கையாளுகையில் ஏற்படும் விபத்தால் பாதிக்கப்பட்ட நபர்களுக்கு உடனடித் தீருதவிக்கு வகை செய்வதற்காகவும், அதனுடன் தொடர்புடையதும் அதற்கு இடைவினைவானதுமான பொருட்பாடுகளுக்காகவும், பொது மக்களுக்குப் பொறுப்புடைவுக் காப்பீட்டிற்கு வகைசெய்யும் ஒரு சட்டம்.

இந்தியக் குடியரசின் நார்பத்தோராம் ஆண்டில் நாடாளுமன்றத்தால் பின் வருமாறு சட்டமியற்றப்படுவதாக :-

1. (1) இந்தச் சட்டம், பொதுமக்கள் பொறுப்படைவுக் காப்பீட்டுச் சட்டம், 1991 என்று வழங்கப்பெறும்.

குறுந்தலைப்பு மற்றும் தொடக்கம்.

(2) இது, மைய அரசாங்கம் அறிவிக்கை வாயிலாகக் குறித்திடும் தேதியன்று செல்லாற்றல் பெறும்.

2. இந்தச் சட்டத்தில், தறுவாயின் தேவை வேறானாலன்றி,—

பொருள் வரையறைகள்.

1[(அ) “விபத்து” என்பது, நபர் எவருக்கும் மரணம் அல்லது காயத்தினை அல்லது சொத்து எதற்கும் சேதத்தினைத் தொடர்ச்சியாக அல்லது இடையிட்டு அல்லது அடுத்தடுத்து விளைவிக்கும் இடர்தரு பொருள் எதனையும் கையாளுகையில் தற்செயலான அல்லது எதிர்பாராத அல்லது எண்ணியிராத நிகழ்வை உள்ளடக்கிய விபத்து என்று பொருள்படும், ஆனால் போர் அல்லது கதிரியக்கத்தின் காரணமாக மட்டுமே ஏற்படும் விபத்தினை உள்ளடக்காது.]

(ஆ) “ஆட்சியாளர்” என்பது, விபத்து ஏற்பட்ட வரையிடத்தின் மீது அதிகாரவரம்பு கொண்டிருக்கிற ஆட்சியாளர் என்று பொருள்படும் ;

(இ) இடர்தரு பொருள் எதுவும் தொடர்பாக, “கையாளுதல்” என்பது, அத்தகைய இடர்தரு பொருளை உற்பத்தி செய்தல், பக்குவப்படுத்துதல், அதன் வேதியியல் முறைச் செயற்பாடு, அதனை சிப்பங்கட்டுதல், சேமித்து வைத்தல், வண்டி வாயிலாகக் கொண்டு செல்லுதல், பயன்படுத்துதல், ஒன்று சேர்த்தல், அழித்தல், மாற்றுதல், விற்பனைக்கு அளித்தல், மாற்றல் செய்தல் அல்லது அது போன்றவை என்று பொருள்படும் ;

(ஈ) “இடர்தரு பொருள்” என்பது, சுற்றுச்சூழல் (பாதுகாப்புச்) சட்டம், 1986இன்படி இடர்தரு பொருள் எனப் பொருள்வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளதும், மைய அரசாங்கத்தால் அறிவிக்கை வாயிலாகக் குறித்துரைக்கப்படும் அளவுக்கு மேற்பட்டதுமான பொருள் அல்லது தயாரிப்பு எதுவும் என்று பொருள்படும் ;

(உ) “காப்பீடு” என்பது, பிரிவு 3இன் உட்பிரிவு (1)இன்படியான பொறுப்படைவிற்கு எதிரான காப்பீடு என்று பொருள்படும் ;

(ஊ) “அறிவிக்கை” என்பது, அதிகாரமுறை அரசிதழில் வெளியிடப்பட்ட ஓர் அறிவிக்கை என்று பொருள்படும் ;

1[(எ) “உடைமையாளர்” என்பது, விபத்தின்போது “இடர்தரு பொருள்” எதனையும் உடைமையில் கொண்டிருக்கிற அல்லது கையாளுவதில் கட்டுப்பாட்டினைக் கொண்டிருக்கிற நபர் ஒருவர் என்று பொருள்படும்; மற்றும்,—

(i) நிறுவகம் ஒன்றைப் பொறுத்தவரை, அதன் கூட்டாளிகளில் எவரையும்,

(ii) கழகம் ஒன்றைப் பொறுத்தவரை அதன் உறுப்பினர்களில் எவரையும்,

(iii) நிறுவகம் ஒன்றைப் பொறுத்தவரை, நிறுவகம் ஒன்றின் அலுவலை நடத்திவருவதற்கு நேரடியாக நிறுவகத்தின் பொறுப்பைக் கொண்டிருந்தவரும், அதற்கு பொறுப்பாயிருந்தவருமான அதன் இயக்குநர்கள், மேலாளர்கள், செயலாளர்களில் எவரையும் அல்லது பிற அலுவலர்களையும்,

உள்ளடக்கும் ;]

1. (அ) மற்றும் (எ) கூறுகள், பொதுமக்கள் பொறுப்படைவுக்காப்பீட்டு (திருத்தச்) சட்டத்தின் (11/1992) பிரிவு 2 ஆல் மாற்றாக அமைக்கப்பட்டது (31-1-1992, முதல் முன்மேவு செல்திறம் பெறுமாறு)

- (ஏ) “வகுத்துரைக்கப்பட்ட” என்பது, இந்தச் சட்டத்தின்படி பிறப்பிக்கப்பட்ட விதிகளால் வகுத்துரைக்கப்பட்ட என்று பொருள்படும் ;
- 1(ஏஅ) “தீருதவி நிதியம்” என்பது, பிரிவு 7இ இன்படி நிறுவப்பட்ட “சுற்றுச்சூழல் தீருதவிநிதியம்” என்று பொருள்படும் ;
- (ஐ) “விதிகள்” என்பது, இந்தச் சட்டத்தின்படி வகுக்கப்பட்ட விதிகள் என்று பொருள்படும் ;
- (ஒ) “வண்டி” என்பது, இருப்பூர்தியம் அல்லாத பிற தரை வழிப் போக்குவரத்து முறை எதுவும் என்று பொருள்படும்.

3. (1) ஒரு விபத்து (பணியாளர் அல்லாத பிற) நபர் ஒருவருக்கு மரணத்தைவோ காயத்தையோ விளைவித்திருக்குமிடத்து அல்லது சொத்து ஒன்றிற்கு சேதத்தை விளைவித்திருக்குமிடத்து, உடைமையாளர், அத்தகைய மரணம், காயம் அல்லது சேதத்திற்காக இணைப்புப்பட்டியலில் குறித்துரைக்கப்பட்டுள்ள தீருதவியினை அளிக்கக் கடப்பாடுடையவர் ஆவார்.

(2) உட்பிரிவு (1)இன்படியான தீருதவிக்காகக் கோருவதில், (இதன் பின்பு இந்தப் பிரிவில் தீருதவிக்கான கோரிக்கை என்று சுட்டப்படுவது) எந்த மரணம், காயம் அல்லது சேதத்தைப் பொறுத்து, கோரிக்கை செய்யப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த மரணம், காயம் அல்லது சேதம் ஒரு நபரின் சட்ட முரணான செயல், கவனக்குறைவு அல்லது தவறுகையால் ஏற்பட்டது என்று வாதுரைக்குமாறு அல்லது நிறுவுமாறு கோரிக்கையாளர் வேண்டுமென்றபொழுது ஆகாது.

விளக்கம்:—இந்தப் பிரிவின் நோக்கங்களுக்காக,—

- (i) “பணியாளர்” என்பது, பணியாளர்கள் சரியீட்டுச் சட்டம், 1923இல் அதற்குக் குறித்தளிக்கப்பட்ட பொருளைக் கொண்டிருக்கும்;
- (ii) “காயம்” என்பது ஒரு விபத்தினால் விளைந்த நிலையான முழு ஏலாமையை அல்லது நிலையான பகுதி ஏலாமை அல்லது நோயை உள்ளடக்கும்.

4. (1) உடைமையாளர் ஒவ்வொருவரும், இடர்தரு பொருள் எதனையும் அவர் கையாளத் தொடங்குவதற்கு முன்பு, காப்பீட்டு ஒப்பந்தங்களுக்கு வகை செய்கிற ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட காப்பீட்டு ஆவணங்களை எடுத்துக் கொள்ளுதல் வேண்டும். அதன் மூலம், அவர் பிரிவு 3இன் உட்பிரிவு (1)இன்படியான தீருதவியினை அளிப்பதற்குரிய கடப்பாட்டிற்கு எதிராக காப்பீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறார்:

வரம்புரையாக : இந்தச் சட்டத்தின் தொடக்கநிலையை ஒட்டி முன்பு, இடர்தரு பொருள் எதனையும் கையாளுகிற உடைமையாளர் ஒருவர், இயன்ற அளவு விரைனும், ஏதேனும் நேர்வில், அத்தகைய தொடக்க நிலையிலிருந்து ஓராண்டு காலஅளவுக்குள்ளும், காப்பீட்டு ஆவணம் அல்லது ஆவணங்களை எடுத்துக் கொள்ளுதல் வேண்டும்.

(2) உடைமையாளர் ஒவ்வொருவரும், உட்பிரிவு (1)இல் சுட்டப்பட்ட காப்பீட்டு ஆவணங்கள் அத்தகைய கையாளுகை தொடர்கின்ற காலஅளவு முழுவதும் செல்லாற்றலில் இருக்கும்படி, அவற்றின் செல்லுநிலை காலஅளவு முடிவடைவதற்கு முன்பு, அவ்வப்போது அந்தக் காப்பீட்டு ஆவணங்களைப் புதுப்பித்துக் கொள்ளுதல் வேண்டும்.

1(2இ) உடைமையாளரால் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட அல்லது புதுப்பிக்கப்பட்ட காப்பீட்டு ஆவணம் எதுவும், அந்த உடைமையாளரால் உடைமையில் அல்லது கட்டுப்பாட்டில் கொள்ளப்பட்டுள்ள இடர்தரு பொருள் எதனையும் கையாளும் பொறுப்பேற்பு நிறுவனத்தின் செலுத்தப்பட்ட மூலதனத் தொகைக்குக் குறைவானதொரு தொகையாகவும், வகுத்துரைக்கப்படும் ஐம்பது கோடி ரூபாய்க்கு மிகாததொரு தொகைக்கு மேற்பட்ட தொகையாகவும் இருத்தல் ஆகாது.

விளக்கம் : இந்த உட்பிரிவின் நோக்கங்களுக்காக, “செலுத்தப்பட்ட மூலதனம்” என்பது, நிறுமமாக இல்லாத உடைமையாளரைப் பொறுத்தவரை, காப்பீட்டு ஒப்பந்தத் தேதியன்று உள்ள பொறுப்பேற்பு நிறுவனத்தின் அனைத்து சொத்திருப்புகள் மற்றும் மூலதனத்தின் சந்தை விலை மதிப்பு என்று பொருள் படும்.

(2ஆ) ஒரே காப்பீட்டு ஆவணத்தின் கீழ் காப்பீட்டாளரின் கடப்பாடானது, அந்தக் காப்பீட்டு ஆவணத்தில் காப்பீட்டு ஒப்பந்த வரையுரைகளில் குறித்துரைக்கப்பட்ட தொகைக்கு மேற்படுதல் ஆகாது.

1. பொதுமக்கள் பொறுப்படைவுக் காப்பீட்டு (தீருதவி) சட்டத்தின் (11/1992) பிரிவு 2ஆல் புகுத்தப்பட்டது (31-1-1992 முதல் முன் மேவு செல்திறம் பெறுமாறு).

2. மேற்படி சட்டத்தின் பிரிவு 3 ஆல் புகுத்தப்பட்டது. (31-1-1992 முதல் முன் மேவு செல்திறம் பெறுமாறு).

குறித்த சில நேர்வுகளில் தவறில்லை என்ற கொள்கையின் மீது தீருதவி அளிப்பதற்கான கடப்பாடு.

காப்பீட்டு ஆவணங்களை எடுத்துக் கொள்வதற்கு உடமை யாளருக்குள்ள கடமை.

(2 இ) உடைமையாளர் ஒவ்வொருவரும், பிரிவு 7 இன்படி நிறுவப்பட்ட திருதவி நிதியத்தில் வரவு வைப்பதற்காக, காப்பீட்டுக் கட்டணத் தொகைச் சமமான வசூத்துரைக்கப்படும் மேலுமான தொகையை, காப்பீட்டுக் கட்டணத் தொகையுடன் சேர்த்து, காப்பீட்டாளருக்குச் செலுத்துதல் வேண்டும்.

(2 ஈ) காப்பீட்டாளர், உட்பிரிவு (2 இ) இன்படி உடைமையாளரிடமிருந்து பெறப்பட்ட தொகையை, வசூத்துரைக்கப்படும் முறையிலும் காலத்திற்குள்ளும் தீருதவி நிதியத்தில் வரவு வைப்பதற்காக பிரிவு 7இன் உட்பிரிவு (3)இல் குறித்துரைக்கப்பட்ட அதிகாரஅமைப்பிடம் செலுத்துதல் வேண்டும். மற்றும் காப்பீட்டாளர், தொகையைச் செலுத்தத் தவறினால், அது, நிலவரி நிலுவையாக அல்லது பொதுமக்களிடமிருந்து கோரப்பட்டதாகக் காப்பீட்டாளரிடமிருந்து திரும்பப் பெறத்தக்கதாகும்.]

(3) மைய அரசாங்கம், அறிவிக்கை வாயிலாக, உட்பிரிவு (1)இன் செயற்பாட்டிலிருந்து உடைமையாளர் எவருக்கும் விலக்களிக்கலாம்; அவர்களாவர்—

(அ) மைய அரசாங்கம்;

(ஆ) மாநில அரசாங்கம் எதுவும்;

(இ) மைய அரசாங்கம் அல்லது ஒரு மாநில அரசாங்கத்தின் உடைமையிலுள்ள அல்லது அதனால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட கூட்டுறமம் எதுவும்;

(ஈ) வட்டார அதிகார அமைப்பு;

வரம்புரையாக :—பிரிவு 3இன் உட்பிரிவு (1)இன் படியான கடப்பாடு எதனையும் எதிர் நோக்குவதற்காக, இதற்கென வசூத்கப்பட்ட விதிகளுக்கிணங்க அந்த உடைமையாளரால் ஒரு நிதியம் நிறுவப்பட்டு வைத்து வரப்பட்டாலன்றி, அந்த உடைமையாளர் தொடர்பாக அத்தகைய ஆணை எதுவும் பிறப்பிக்கப்படுதல் ஆகாது.

5. ஓர் ஆய்வாளருக்கு அவருடைய அதிகாரவரம்பிற்குள் உள்ள எந்த இடத்திலும் ஒரு விபத்து நிகழ்ந்திருக்கிறது என்று ஓர் அறிவிப்பு வரும்போதெல்லாம், பிரிவு 6இன் உட்பிரிவு (1)இன்படி விண்ணப்பங்களை வரவழைப்பதற்காக அவர் அத்தகைய விபத்து நிகழ்ந்ததை உண்மையுறுதி செய்து தாம் பொருத்தமெனக் கருதும் முறையில் விளம்பரம் கொடுக்கப்படுமாறு செய்வித்தல் வேண்டும்.

ஆய்வாளர் விபத்தினை உண்மையுறுதி செய்து வெளிடுதல்.

6. (1) தீருதவிக்கோரிக்கைக்கான ஒரு விண்ணப்பமானது—

(அ) காயமடைந்துள்ள நபரால்,

(ஆ) சேதம் விளைவிக்கப்பட்டிருக்கிற சொத்தின் உடைமையாளரால்,

(இ) விபத்து, மரணத்தை விளைவித்திருக்குமிடத்து இறந்துபோனவரின் சட்டமுறைச் சார்பாற்றுநர்கள் அனைவராலும் அல்லது அவர்களில் எவரொருவராலும்,

(ஈ) நேர்வுக்கேற்ப, அத்தகைய நபரால் அல்லது அத்தகைய சொத்தின் உடைமையாளரால் அல்லது இறந்துபோனவரின் சட்ட முறைச் சார்பாற்றுநர்கள் அனைவராலும் அல்லது அவர்களில் எவரொருவராலும் உரியவாறு அதிகாரமளிக்கப்பெற்ற முகவர் எவராலும்

செய்யப்படலாம்;

தீருதவிக்கோரிக்கைக்கான விண்ணப்பம்.

வரம்புரையாக : இறந்துபோனவரின் சட்டமுறைச் சார்பாற்றுநர்கள் அனைவரும், தீருதவிக்கான அத்தகைய விண்ணப்பத்தைச் சேர்ந்து செய்யவில்லையென்றால், விண்ணப்பமானது, இறந்துபோனவரின் சட்டமுறைச் சார்பாற்றுநர்கள் அனைவரின் சார்பாகவும் அல்லது அனைவரின் நலனுக்காகவும் செய்யப்படுதல் வேண்டும். மேலும், அவ்வாறு சேர்ந்து விண்ணப்பம் செய்யாத சட்டமுறைச் சார்பாற்றுநர்கள் விண்ணப்பத்திற்கு எதிர்வாதிகளாகச் சேர்க்கப்படுதல் வேண்டும்.

(2) உட்பிரிவு (1)இன்படியான விண்ணப்பம் ஒவ்வொன்றும், ஆட்சியாளருக்குச் செய்யப்படுதல் வேண்டும், மற்றும் வசூத்துரைக்கப்படும் படிவத்திலும் வசூத்துரைக்கப்படும் விவரங்களை கொண்டிருத்தலும் வேண்டும். மேலும் வசூத்துரைக்கப்படும் ஆவணங்களுடன் சேர்த்தனுப்பப்படுதல் வேண்டும்.

(3) விண்ணப்பம் எதுவும், விபத்து நிகழ்ந்து ஐந்து ஆண்டுகளுக்குள் செய்யப்பட்டாலன்றி, அது ஏற்றுக் கொள்ளப்படுதல் ஆகாது.

7. (1) பிரிவு 6இன் உட்பிரிவு (1)இன்படியான ஒரு விண்ணப்பத்தைப் பெற்றதன் பேரில், ஆட்சியாளர், விண்ணப்பத்தைப் பற்றிய அறிவிப்பினை உடைமையாளருக்கும், கேட்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பினைத் தரப்பினர்களுக்கும் கொடுத்த பின்பு, அந்தக் கோரிக்கையினை அல்லது கோரிக்கைகளில் ஒவ்வொன்றினையும் குறித்து ஒரு விசாரணை நடத்துதல் வேண்டும். மேலும், அவருக்கு தேரியதாகத் தோன்றுகிற திருதவித் தொகையினைத் தீர்மானிக்கிறதும் அத்தகைய திருதவித்தொகை செலுத்தப்பட வேண்டிய நபர் அல்லது நபர்களைக் குறித்துணைக் கிறதான ஒரு தீர்வத்தை வழங்கலாம்.

திருதவிக்குத் தரலாம்.

(2) ஆட்சியாளர், தீர்வத்தின் படிக்களைத் தொடர்புடைய தரப்பினர்களுக்கு விசுவாகவும், எந்த நேரவிலும் தீர்வுத் தேதியிலிருந்து பதினைந்து நாள் கால அளவுக்குள்ளும் வழங்கும்படி ஏற்பாடு செய்தல் வேண்டும்.

1[(3) இந்தப் பிரிவின்படி தீர்வம் பிறப்பிக்கப்படுகிறவிடத்து—

(அ) அத்தகைய தீர்வத்தின் வரையறைகளின்படியும், பிரிவு 4இன் உட்பிரிவு (2)இல் குறித்துரைக்கப்பட்ட அளவுக்கும் தொகை எதனையும் செலுத்துமாறு கோரப்பட்டிருக்கிற காப்பீட்டாளர், தீர்வம் பகரப்பட்டதினிருந்து மூப்பது நாள் காலஅளவுக்குள், ஆட்சியர் பணிக்கலாகும் முறையில் அந்தத் தொகையை வைப்பீடு செய்யலாம்;

(ஆ) அத்தகைய தீர்வத்தின் வரையறைகளின் பேரிலும், பிரிவு 7 இல் இன்படி வகுக்கப்பட்ட திட்டத்திற்கிணங்கவும், உட்பிரிவு (1)இல் சுட்டப்பட்ட நபர் அல்லது நபர்களுக்கு அந்தத் திட்டத்தில் குறித் துரைக்கப்பட்ட தொகையை, திருதவி நிதியத்திலிருந்து செலுத்து வதற்கு ஆட்சியர் ஏற்பாடு செய்தல் வேண்டும்;

(இ) உடைமையாளர், ஆட்சியர் பணிக்கலாகும் காலத்திற்குள்ளும், முறையிலும் அந்தத் தொகையை வைப்பீடு செய்யலாம்.]

(4) உட்பிரிவு (1)இன்படி விசாரணை எதனையும் நடத்துகையில், ஆட்சியர், இதற்கென வகுக்கப்பட்ட விதிகள் எவற்றிற்கும் உட்பட்டு, தாம் பொருத்த மனதாகக் கருதும் கருத்து நெறிமுறையினைப் பின்பற்றலாம்.

(5) உறுதிமொழியின் பேரில் சான்றினை எடுத்தல், சாட்சிகளின் வருகையை வற்புறுத்துதல், ஆவணங்கள் மற்றும் முக்கியமான பொருட்களை வெளிக்கொணர்ந்து முன்னிலைப்படுத்துவதற்கு கட்டாயப்படுத்துதல் ஆகிய நோக்கங்களுக்காகவும் வகுத்துரைக்கப்படும் பிற நோக்கங்களுக்காகவும், ஆட்சியர், ஓர் உரிமையியல் நீதிமன்றத்தின் அதிகாரங்கள் அனைத்தையும் உடையவராவார். மேலும், ஆட்சியாளர், குற்றவியல் நெறிமுறைத் தொகுப்புச் சட்டம், 1973இன் பிரிவு 195 மற்றும் அத்தியாயம் XXVI இன் நோக்கங்கள் அனைத்திற்காகவும் ஓர் உரிமையியல் நீதிமன்றமாகக் கொள்ளப்பெறுவார்.

(6) உட்பிரிவு (1)இன்படி பிறப்பிக்கப்பட்ட தீர்வம் எவருக்கு எதிராகப் பிறப்பிக்கப்பட்டதோ அந்தக் காப்பீட்டாளர் அல்லது உடைமையாளர், உட்பிரிவு (3)இன்படி குறித்துரைக்கப்பட்ட காலஅளவுக்குள் அத்தகைய தீர்வத் தொகையை வைப்பீடு செய்யத் தவறுவிடத்து, அத்தகைய தொகையானது, நில வருவாயின் அல்லது அரசாங்கத்திற்குக் கொடுக்க வேண்டிய பிற தொகையின் நிலுவையாக இருந்தாற் போன்று உரிமையாளரிடமிருந்து அல்லது, தேர்வுக்கேற்ப, காப்பீட்டாளரிடமிருந்து வசூலிக்கப்படத்தக்கதாகும்.

(7) நபர் ஒருவரின் மரணம் அல்லது அவருக்கு ஏற்பட்ட காயம், அல்லது சொத்து ஒன்றுக்கு ஏற்பட்ட சேதம் பொறுத்துத் திருதவிக்காகச் செய்யப் பட்ட ஒரு கோரிக்கையானது, இயன்ற அளவு விசைவுடன், தீர்வு செய்யப்படுதல் வேண்டும். மேலும், பிரிவு 6இன் உட்பிரிவு (1)இன்படியான தீர்வுக்குரிய விண்ணப்பம் பெற்றுக் கொள்ளப்பட்டதினிருந்து மூன்று மாதங்களுக்குள் அத்தகைய கோரிக்கையைத் தீர்வு செய்வதற்கு அனைத்து முயற்சிகளும் எடுக்கப்படுதல் வேண்டும்.

2[(8) உடைமையாளர், தீர்வத்தின்படியான தொகை எதனையும் செலுத்து வதைத் தவிர்க்கும் நோக்குடன், தனது சொத்தினை அகற்றுகிற அல்லது அதற்கு வகை செய்கிறவிடத்து, ஆட்சியர், உரிமையியல் விசாரணை முறைத் தொகுப்புச் சட்டம், 1908இன் முதலாம் இணைப்புப் பட்டியலின் ஆணை XXXIXஇன் விதிகள் 1 முதல் 4 வரையுள்ளவற்றின் வகையங்களுக்கிணங்க, அத்தகைய செயலைத் தடுக்கிற தற்காலிக ஏவு கட்டளையை வழங்கலாம்.

1 பொதுமக்கள் பொதுப்படைவுக் காப்பீட்டுச் சட்டம், 1992 (11/1992) பிரிவு 4 ஆல் (31-1-1992 முதல் முன்மேவு செல்திறம் பெறுமாறு) மாற்றாக அளமக்கப்பட்டது.

2 மேற்படி சட்டத்தினால் புகுத்தப்பட்டது.

17. (1) மைய அரசாங்கமானது, அறிவிக்கை வாயிலாக, சுற்றுச் சூழல் தீருதவி நிதியம் என்று வழங்கப்படும் நிதியத்தை நிறுவுலாம்.

சுற்றுச் சூழல் தீருதவி நிதியத்தை நிறுவுதல்.

(2) தீருதவி நிதியமானது, இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களுக்கும் உட்பிரிவு (3)இன்படியான திட்டத்திற்கும் இணங்க, பிரிவு 7இன்படி ஆட்சியரால் பிறப்பிக்கப்பட்ட தீர்வத்தின்படியான தீருதவியைச் செலுத்துவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுதல் வேண்டும்.

(3) மைய அரசாங்கமானது, அறிவிக்கை வாயிலாக, அந்தத் தீருதவி நிதியம் உற்றமைய வேண்டிய அதிகார அமைப்பு, அது நிருவகிக்கப்பட வேண்டிய முறை, அதிலிருந்து பணம் பெறப்பட வேண்டிய முறை, தீருதவி நிதியத்தினை நிருவகிப்பது தொடர்பான அல்லது அதற்கு இடை விளைவான பிற பொருட்பாடுகள், அதிலிருந்து செலுத்தப்பட வேண்டிய தீருதவி ஆகியவற்றைக் குறித்துரைக்கிற திட்டத்தை வகுக்கலாம்.

8. (1) நபர் ஒருவரின் மரணம் அல்லது அவருக்கு ஏற்பட்ட காயம் அல்லது சொத்து ஒன்றுக்கு ஏற்பட்ட சேதம் பொறுத்து, பிரிவு 3 இன் உட்பிரிவு (1)இன் படியான தீருதவியைக் கோருவதற்கான உரிமையானது, அப்போதைக்குச் செல்லாற்றலிலுள்ள பிற சட்டம் எதன்படியும் அதனைப் பொறுத்துச் சரியீட்டினைக் கோருவதற்குள்ள பிற உரிமை எதற்கும் கூடுதலானதாக இருக்கும்.

மரணம் முதலானவற்றுக்கான சரியீட்டைக் கோருவதற்குரிய பிற உரிமை குறித்த வகையங்கள்.

(2) உட்பிரிவு (1) இல் அடங்கியுள்ள எது எவ்வாறிருப்பினும், நபர் ஒருவரின் மரணம் அல்லது அவருக்கு ஏற்பட்ட காயம் அல்லது சொத்து ஒன்றுக்கு ஏற்பட்ட சேதம் பொறுத்து, தீருதவிக்கான கோரிக்கையைக் கொடுப்பதற்குக் கடப்பாடுடைய உடைமையாளர், பிற சட்டம் ஒன்றின்படி சரியீட்டினையும் கூட செலுத்தக் கடப்பாடுடையவராக இருக்குமிடத்து, அத்தகைய சரியீட்டுத் தொகையானது, இந்தச் சட்டத்தின்படி செலுத்தப்பட்ட தீருதவித் தொகையினின்று கழிக்கப்படுதல் வேண்டும்.

9. மைய அரசாங்கத்தால் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட நபர் எனும், இந்தச் சட்டத்தின் அல்லது இந்தச் சட்டத்தின்படி பிறப்பிக்கப்பட்ட விதி ஒன்றின் அல்லது பணிப்புரை ஒன்றின் வேண்டுறுத்தல்கள் எவையும் இணக்கமாகச் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளனவா என்று உறுதிப்படுத்திக் கொள்வதற்காக, அந்த நபர் தேவையெனத் தகவாகக் கருதும் தகவலை உடைமையாளர் எனும் அந்த நபருக்கு அனுப்ப வேண்டுமென்று வேண்டுறுத்தலாம்.

தகவலைக் கோருவதற்கு அதிகாரம்.

10. மைய அரசாங்கத்தால் இதற்கென அதிகாரமளிக்கப்பட்ட நபர் எனும், இந்தச் சட்டத்தின் அல்லது இந்தச் சட்டத்தின் படி பிறப்பிக்கப்பட்ட விதி ஒன்றின் அல்லது பணிப்புரை ஒன்றின் வகையங்கள் எவையும் இணக்கமாகச் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றனவா அல்லது செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளனவா என்று தீர்மானிப்பதற்காக, இடர்தரு பொருள் கையாளப்படுகிற இடம், வளாகம் அல்லது வண்டி எதிலும், அவர் தேவையெனக்கருதும் உதவியுடன் தகவான அனைத்து நேரங்களிலும் துழைய உரிமை உடையவர் ஆவார்; மேலும், அத்தகைய உடைமையாளர் அத்தகைய நபருக்கு அனைத்து உதவியையும் அளிக்கக் கட்டுப்பட்டவர் ஆவார்.

துழைவதற்கும் ஆய்வு செய்வதற்கும் அதிகாரம்.

11. (1) மைய அரசாங்கத்தால் இதற்கென அதிகாரமளிக்கப் பெற்ற நபர், பிரிவு 4இன் உட்பிரிவு (1)க்கு மீறுகையாக இடம், வளாகம் அல்லது வண்டி எதிலும் இடர்தரு பொருள் எதுவும் கையாளப்படுகிறது என்று நம்பக் காரணம் பெற்றிருப்பாராயின், அவர், அத்தகைய இடர்தரு பொருளைக் கையாளுவதற்காக அத்தகைய இடம், வளாகம் அல்லது வண்டி எதற்குள்ளும் துழைந்து சோதனையிடலாம்.

சோதனையிடவும் பற்றுகை செய்யவும் அதிகாரம்.

(2) உட்பிரிவு (1)இன் படியான சோதனை ஒன்றின் விளைவாக, எந்த இடர்தரு பொருள் தொடர்பாக, பிரிவு 4இன் உட்பிரிவு (1) மீறப்பட்டிருக்கிறதோ, அந்த இடர்தரு பொருள் கையாளப்பட்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டிருக்குமிடத்து, அவர் கருத்தின்படி எந்தப் பொருட்கள் இந்தச் சட்டத்தின்படியான நடவடிக்கை எதற்கும் பயனுள்ளதாக அல்லது தொடர்புடையதாக இருக்குமோ அந்த இடர்தரு பொருளையும் பிற பொருள்களையும் அவர் பற்றுகை செய்யலாம்;

1 பொதுமக்கள் பொறுப்படைவுக் காப்பீட்டு (தீருதகச்) சட்டம், 1992 (11/1992) பிரிவு 5 ஆல் (31-1-1992 முதல் செல்திறம் பெறுமாறு) புகுத்தப்பட்டது.

வரம்புடையதாக : அத்தகைய இடர்தரு பொருள் அல்லது பிற பொருளைப் பற்றுகை செய்வது தடைமுறைக்குகத்ததாக இல்லாதவிடத்து, உடைமையாளர், அந்த நபரின் முன் அனுமதியின்றி அந்த இடர்தரு பொருளையும், அத்தகைய பிற பொருட்களையும் அகற்றுதலோ, விட்டுப் பிரித்தலோ அல்லது பிறவாறு கையாளுதலோ ஆகாது என்ற ஓர் ஆணையை உடைமையாளருக்கு அவர் சார்வு செய்யலாம்.

(3) ஒரு விபத்தைத் தவிர்ப்பதற்கு உட்பிரிவு (2) இன்படி பற்றுகை செய்யப் பட்ட இடர்தரு பொருளை அவர் பொருத்தமெனக் கருதும் முறையில் உடனடியாக அழித்துவிடுவது உகந்தது என்று நம்புவதற்கு அவர் காரணம் பெற்றிருப்பாராயின், அவர் அவ்வாறு செய்யலாம்.

(4) உட்பிரிவு (3) இன்படி இடர்தரு பொருட்களை அழிப்பதில் அவரால் செய்யப்பட்ட செலவுகள் அனைத்தும், நிலவருவாயின் அல்லது அரசாங்கத்திற்குச் செலுத்தப்பட வேண்டிய பிறதொகையின் நிலுவையாக இருந்தாற்போன்று, உடைமையாளரிடமிருந்து வசூலிக்கப்படத்தக்கது ஆகும்.

12. சட்டம் எதிலும் அடங்கியுள்ள எது எவ்வாறிருப்பினும், ஆனால், இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களுக்கு உட்பட்டு, மைய அரசாங்கம் இந்தச் சட்டத்தின்படி தன்னுடைய அதிகாரங்களைச் செலுத்தியும் தன் அலுவலர்பணிகளை நிறைவேற்றியும், உடைமையாளர் ஒருவருக்கு அல்லது நபர், அலுவலர், அதிகார அமைப்பு அல்லது முகவாண்மை ஒன்றுக்கு இந்தச் சட்டத்தின் நோக்கங்களுக்காக தான் பொருத்த மெனக் கருதும் பணிப்புரைகளை எழுத்து வடிவில் வழங்கலாம். மேலும், அத்தகைய உடைமையாளர், நபர், அலுவலர், அதிகார அமைப்பு அல்லது முகவாண்மை அத்தகைய பணிப்புரைகளுக்கு இணங்கி நடக்கக் கட்டுப்பட்டவர் ஆவர்.

பணிப்புரை
களைப்
பிறப்பிக்க
அதிகாரம்.

விளக்கம்: ஐயங்களை அகற்றுவதற்காக, இதைப் பிரிவின்படி பணிப்புரை களை வழங்குவதற்கான அதிகாரம், —

(அ) இடர்தரு பொருள் ஒன்றின் கையாளுகையைத் தடை செய்தலை அல்லது ஒழுங்குறுத்துதலை, அல்லது

(ஆ) மின்சாரம், நீர் வழங்கி அல்லது பிற பணி எதனையும் திறுத்தி வைத்தல் அல்லது ஒழுங்குறுத்தலைப்

பணிப்பதற்கானதையும் உள்ளடக்கும் என்று சங்கீதனாக விளம்பப்படுகிறது.

13. மைய அரசாங்கம் அல்லது அந்த அரசாங்கத்தால் இதற்கென அதிகார மளிக்கப்பெற்ற நபர் எவரும், இந்தச் சட்டத்தின் வகையங்களில் எவற்றிற்கும் மீறுகையாக இடர்தரு பொருள் எதனையும், உடைமையாளர் எவரும் கையாண்டு வருகிறார் என்று நம்புவதற்குக் காரணம் பெற்றிருப்பாராயின், அந்த அரசாங்கம் அல்லது, நேர்வுக்கேற்ப, அந்த நபர், அத்தகைய உடைமையாளரை அவ்வாறு கையாளுவதின் கட்டுப்படுத்துவதற்காகப் பெருநகர் குற்றவியல் நடுவரின் அல்லது நீதித்துறை முதல் வகுப்பு குற்றவியல் நடுவரின் நீதிமன்றத்திற்குக் கீழ் நிலையிலுள்ள ஒரு நீதிமன்றத்திற்கு விண்ணப்பம் செய்யலாம்.

இடர்தரு
பொருட்களைக்
கையாளுவதி
லின்று உடை
மையாளரைக்
கட்டுப்படுத்து
வதற்காக நீதி
மன்றங்களுக்கு
விண்ணப்பம்
செய்வதற்குள்ள
அதிகாரம்.

(2) உட்பிரிவு (1) இன்படியான விண்ணப்பத்தைப் பெற்றுக் கொண்டதன் பேரில், அந்நீதிமன்றம் தான் பொருத்தமெனக் கருதும் ஆணையைப் பிறப்பிக்கலாம்.

(3) உட்பிரிவு (2) இன்படி நீதிமன்றம், இடர்தரு பொருளைக் கையாளுவதி லின்று உடைமையாளர் எவரையும் கட்டுப்படுத்தும் ஓர் ஆணையைப் பிறப்பிக்கு மிடத்து, அது, அந்த ஆணையில், —

(அ) அவ்வாறு கையாளுவதைத் தவிர்க்குமாறு அத்தகைய உடைமையாளரைப் பணிக்கலாம்;

(ஆ) கூறு (அ) வின்படியான பணிப்புரை வழங்கப்பட்ட உடைமை யாளர், அத்தகைய பணிப்புரைக்கு இணங்கி நடக்கவில்லையெனில், நீதிமன்றத்தால் குறித்துரைக்கப்படும் முறையில் பணிப்புரையைச் செயற்படுத்த மைய அரசாங்கத்திற்கு அல்லது, நேர்வுக்கேற்ப, உட்பிரிவு (1) இல் சுட்டப்பட்ட நபருக்கு அதிகாரமளிக்கலாம்.

(4) மைய அரசாங்கத்தால் அல்லது, நேர்வுக்கேற்ப, உட்பிரிவு (3) இன் கூறு (ஆ) வின்படி நீதிமன்றத்தின் பணிப்புரைகளைச் செயற்படுத்துகிற நபரால் செய்யப்பட்ட செலவுகள் அனைத்தும், உடைமையாளரிடமிருந்து நிலவருவாயின் அல்லது அரசாங்கத்திற்குக் கொடுக்க வேண்டிய பிற தொகையின் நிலுவையாக இருந்தாற் போன்று வசூலிக்கப்படத்தக்கது ஆகும்.

14. (1) பிரிவு 4இன் உட்பிரிவு (1) அல்லது உட்பிரிவு (2) அல்லது உட்பிரிவு (2) அல்லது உட்பிரிவு (2) இன் வகையங்களில் என்றதையும் மீறுகிற எவரொருவரும் அல்லது பிரிவு 12இன்படி வழங்கப்பட்ட பணிப்புரை எதற்கும் இணங்கி நடக்கத் தவறுகிற எவரொருவரும், ஓராண்டு மற்றும் ஆறு மாதங்களுக்குக் குறையாத ஆனால் ஆறு ஆண்டுகளுக்கு மேற்படாத ஒரு காலஅளவுக்குச் சிறைத் தண்டனையோ அல்லது இலட்சம் ரூபாய்க்குக் குறையாத அபராதமோ அல்லது இரண்டுமோ விதித்துத் தண்டிக்கப்பட்டத்தக்கவர் ஆவார்.

(2) உட்பிரிவு (1)இன்படி ஒரு குற்றச்செயலுக்காக ஏற்கெனவே குற்றத் தீர்ப்பளிக்கப் பெற்றிருந்து, இரண்டாம் குற்றச்செயலுக்காக அல்லது இரண்டாம் குற்றச்செயலுக்குப் பிந்திய குற்றச்செயல் எதற்காகவும் குற்றத்தீர்ப்பளிக்கப் பெற்றிருக்கிற எவரொருவரும், இரண்டு ஆண்டுகளுக்குக் குறையாத, ஆனால் ஏழு ஆண்டுகளுக்கு மேற்படாத ஒரு காலஅளவுக்குச் சிறைத்தண்டனையையும், இலட்சம் ரூபாய்க்குக் குறையாத அபராதமும் விதித்துத் தண்டிக்கப்பட்டத்தக்கவர் ஆவார்.

(3) குற்றவியல் நெறிமுறைத் தொகுப்புச் சட்டம்- 1973இன் பிரிவு 360இல் அல்லது குற்றவாளிகள் கண்காணிப்புச் சட்டம், 1958இல் அடங்கியுள்ள எதுவும், இந்தச் சட்டத்தின்படி ஒரு குற்றச்செயலுக்குக் குற்றத்தீர்ப்பளிக்கப்பெற்ற ஒரு நபர், பதினெட்டு வயதிற்குக் கீழ்ப்பட்டவராக இருந்தாலன்றி, அத்தகைய நபருக்குப் பொருந்துதல் ஆகாது.

15. உடைமையாளர் எவரும், பிரிவு 9இன் படி, வழங்கப்பட்டபணிப்புரைக்கு இணங்கி நடக்கத் தவறுவாராயின், அல்லது பிரிவு 11இன் உட்பிரிவு (2)இன்படி வழங்கப்பட்ட ஆணைக்கு இணங்கி நடக்கத் தவறுவாராயின் அல்லது பிரிவு 10இன் அல்லது பிரிவு 11இன் உட்பிரிவு (1) அல்லது உட்பிரிவு (2)இன்படி தம்முடைய அலுவலர்பணிகளை ஆற்றும் நபர் எவரையும் தடை செய்வாராயின், அவர், மூன்று மாதங்களுக்கு மேற்படாத சிறைத்தண்டனையோ பத்தாயிரம் ரூபாய் வரை தீடிக்கலாகும் அபராதமோ அல்லது இரண்டுமோ விதித்துத் தண்டிக்கப்பட்டத்தக்கவர் ஆவார்.

பிரிவு 4இன் உட்பிரிவு (1) அல்லது உட்பிரிவு (2)இன் மீறியதற் காகவோ பிரிவு 12இன்படி யான பணிப்புரை களுக்குஇணங்கி நடக்கத்தவறி யதற்காகவோ தண்டனை.

பிரிவு 9இன் படியான பணிப்புரைக்கு அல்லது பிரிவு 11இன் படியான ஆணைக்கு இணங்கி நடக்கத் தவறுவதற்கான அல்லது பிரிவு 10இன் அல்லது 11இன் படியான தம்முடைய கடமைகளை ஆற்றும் நபர் எவரையும் தடை செய்வதற்கான தண்டனை.

நிறுமங்களால் செய்யப்படும் குற்றச் செயல்கள்.

16. (1) இந்தச் சட்டத்தின்படியான குற்றச்செயல் எதுவும் ஒரு நிறுமத்தால் செய்யப்பட்டிருக்குமிடத்து, அக்குற்றச்செயல் செய்யப் பட்ட நேரத்தில், அந்த நிறுமத்தின் அலுவலை நடத்தி வருவதற்கு அந்த நிறுமத்தின் பொறுப்பைக் கொண்டிருந்தவரும், அதற்குப் பொறுப்பாயிருந்த வருமான நபர் ஒவ்வொருவரும், அதோடு அந்த நிறுமமும், அந்தக் குற்றச் செயலைச் செய்ததாகக் கொள்ளப்படுதலும், மேலும், அதன்படியே நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுத் தண்டிக்கப்படுவதற்கு உள்ளதாலும் வேண்டும்.

வரம்புபெற்றதாக: இந்த உட்பிரிவில் அடங்கியுள்ள எதுவும், அந்தக் குற்றச்செயல் தமக்குத் தெரியாமல் செய்யப்பட்டதாக அல்லது அத்தகைய குற்றச்செயல் செய்யப்படாமல் தடுக்கத் தாம் உரிய முயற்சி அனைத்தையும் மேற்கொண்டதாக நபர் எவரும் மெய்ப்பிராராயின், இந்தச் சட்டத்தில் வகை செய்யப்பட்ட தண்டனை எதற்கும் அவரை உள்ளடக்காது.

(2) உட்பிரிவு (1)இல் அடங்கியுள்ள எது எவ்வாறிருப்பினும், இந்தச் சட்டத்தின்படியான ஒரு குற்றச்செயல் ஒரு நிறுமத்தால் செய்யப்பட்டிருந்து, அந்தக் குற்றச்செயல் நிறுமத்தின் எவரேனும் இயக்குநரின், மேலாளரின், செயலாளரின் அல்லது பிற அலுவலரின் இசைவுடன் அல்லது மறைமுக ஆதரவுடன் செய்யப்பட்டிருக்கிறது, அல்லது அவர்பாலுள்ள கவனக்குறைவு எதற்கும் சாட்டத்தக்கதாக இருக்கிறது என்று மெய்ப்பிக்கப்படுமிடத்து, அத்தகைய இயக்குநர், மேலாளர், செயலாளர் அல்லது பிற அலுவலர், அந்தக் குற்றச்செயலைச் செய்திருப்பதாகக் கொள்ளப்படுதலும் அதன்படியே நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுத் தண்டிக்கப்படுவதற்கு உள்ளதாலும் வேண்டும்.

விளக்கம்.—இந்தப்பிரிவின் நோக்கங்களுக்காக—

(அ) “நிறுமம்” என்பது, கூட்டுறமம் எதுவும் என்று பொருள் படும், மற்றும் ஒரு நிறுவகத்தை அல்லது பிற தனி நபர்களின் கழகத்தை உள்ளடக்கும்;

(ஆ) “இயக்குநர்” என்பது, ஒரு நிறுவகத்தைப் பொறுத்து, நிறுவகத்திலுள்ள ஒரு கூட்டாளி என்று பொருள்படும்.

17. இந்தச் சட்டத்தின் படியான ஒரு குற்றச் செயல் அரசாங்கத் துறை எதனாலும் செய்யப்பட்டிருக்குமிடத்து துறைத்தலைவர், அந்த குற்றச் செயலை செய்திருப்பதாகக் கொள்ளப்படுதலும், அதன்படியே, நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுத் தண்டிக்கப்படுதலும் வேண்டும்;

அரசாங்கத் துறையால் செய்யப்படும் குற்றச் செயல்கள்.

வரம்புநீராக: இந்தப் பிரிவில் அடங்கியுள்ள எதுவும், துறைத்தலைவர், அந்தக் குற்றச் செயல் அவருக்குத் தெரியாமல் செய்யப்பட்டதாக அல்லது அத்தகைய குற்றச்செயலைத் தடுப்பதற்கு உரிய முயற்சி அனைத்தையும் தாம் மேற்கொண்டதாக மெய்ப்பிப்பாராயின், அவரைத் தண்டனை எதற்கும் உள்ளாகாது.

18. நீதிமன்றம் எதுவும், இந்தச் சட்டத்தின்படியான குற்றச்செயல் எதனையும்,—

குற்றச் செயலை விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளுதல்.

(அ) மைய அரசாங்கத்தால் அல்லது அந்த அரசாங்கத்தின் சார்பாக அதிகாரமளிக்கப்பட்ட அதிகார அமைப்பால் அல்லது அலுவலரால்;

(ஆ) சொல்லப்பட்ட குற்றச்செயலை பற்றியும், மைய அரசாங்கத் திற்கு அல்லது மேற்சொன்னவாறு அதிகாரமளிக்கப்பட்ட அதிகார அமைப்புக்கு அல்லது அலுவலருக்கு முறையீடு செய்யும் அவரது சூத்து பற்றியும், வகுத்துரைக்கப்பட்ட முறையில் அறுபது நாட்களுக்குக் குறையாத அறிவிப்புக் கொடுத்திருக்கிற நபர் எவராலும்

செய்யப்பட்ட முறையீட்டின் பேரில் தவிர, விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளுதல் ஆகாது.

19. மைய அரசாங்கம், அறிவிக்கை வாயிலாக, அந்த அறிவிக்கையில் குறித்துரைக்கப்படும் வரைக்கட்டுகளுக்கும் வரம்புகளுக்கும் உட்பட்டு (பிரிவு 23 இன்படியான அதிகாரம் தவிர) இந்தச் சட்டத்தின்படியான அதிகாரங்களிலும் செயற்பணிகளிலும் தான் தேவையென அல்லது உகந்ததெனக் கருதும் தன் அதிகாரங்களை (அலுவலர், அதிகார அமைப்பு அல்லது பிற முகவாண்மை உள்ளடங்கலாக) நபர் எவரிடமும் ஒப்படைவு செய்யலாம்.

ஒப்படைவு செய்வதற்கான அதிகாரங்கள்.

20. உரிமைவழக்கு, குற்றவழக்கு அல்லது பிற சட்ட நடவடிக்கை எதுவும் இந்தச் சட்டம் அல்லது அதன்படி பிறப்பிக்கப்பட்ட விதிகள் அல்லது பிறப்பிக்கப்பட்ட ஆணைகள் அல்லது பணிப்புரைகளையொட்டி நல்லெண்ணத்தில் செய்யப்பட்ட அல்லது செய்யக் கருதப்பட்ட எதைப் பொறுத்தும், அரசாங்கம் அல்லது அந்த நபர், அலுவலர், அதிகார அமைப்பு அல்லது பிற முகவாண்மைக்கு எதிராகத் தொடுக்கப்படுதல் ஆகாது.

நல்லெண்ணத்தில் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைக்குப் பாதுகாப்பு.

21.(1) மைய அரசாங்கம், அவ்வப்போது, இந்தச் சட்டத்தின்படி காப்பீட்டு ஆவணம் தொடர்பான பொருட்பாடுகள் குறித்த ஓர் அறிவுரைக் குழுமத்தை அமைக்கலாம்.

அறிவுரைக் குழுமம்.

(2) அறிவுரைக் குழுமம், மைய அரசாங்கத்தால் அமர்த்தப்படும்—

(அ) மைய அரசாங்கத்தைச் சார்பாற்றும் செய்கிற மூன்று அலுவலர்கள்,

(ஆ) காப்பீட்டாளர்களைச் சார்பாற்றும் செய்கிற இரண்டு நபர்கள்,

(இ) உடைமையாளர்களைச் சார்பாற்றும் செய்கிற இரண்டு நபர்கள்,

(ஈ) காப்பீட்டு அல்லது இடர்தரு பொருட்களின் வல்லுநர்களிடையே இருந்து இரண்டு நபர்கள்

ஆகியோரைக் கொண்டதாக இருக்கும்.

(3) அறிவுரைக் குழுமத்தின் தலைவர், மைய அரசாங்கத்தால் இதற்கென நியமனம் செய்யப்பெற்ற மைய அரசாங்கத்தைச் சார்பாற்றும் செய்கிற உறுப்பினர்களில் ஒருவராக இருப்பார்.

22. இந்தச் சட்டம் மற்றும் அதன்படி பிறப்பிக்கப்பட்ட விதிகளின் வகை யங்கள், பிற சட்டம் எதிலும் அடங்கியுள்ளதற்கு முரணாக எதுவும் இருந்த போதிலும், செல்திறம் உடையதாகும்.

பிற சட்டங் களின் செல் திறம்.

23. (1) மைய அரசாங்கம், அறிக்கை வாயிலாக, இந்தச் சட்டத்தின் நோக்கங்களை நிறைவேற்றுவதற்கான விதிகளை வகுக்கலாம்.

விதிகளை
வகுக்க
அதிகாரம்.

(2) குறிப்பாகவும், மேலே கண்ட அதிகாரத்தின் பொதுப்பாங்கிற்குக் குந்தகமின்றியும், அத்தகைய விதிகள், பின்வரும் பொருட்பாடுகள் அனைத்திற்காகவும், அல்லது அவற்றில் எதற்காகவும், வகை செய்யலாம் அவையாவன:—

¹ [(அ) பிரிவு 4 இன் உட்பிரிவு (2) இ) இன்படி உடைமையாளரால் காப்பீட்டு ஆவணம் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டிய உயர் அளவுத் தொகை;

(அஅ) பிரிவு 4 இன் உட்பிரிவு (2) இ) இன்படி தீருதவி நிதியத்தில் வரவு வைப்பதற்காக உடைமையாளர் ஒவ்வொருவராலும் கோரப்படும் தொகை;

(அஆ) உடைமையாளரிடமிருந்து பெறப்பட்ட தொகை, பிரிவு 4 இன் உட்பிரிவு (2) (ஈ) இன்படி காப்பீட்டாளரால் செலுத்துமாறு கோரப்பட்ட முறை மற்றும் காலஅளவு]

² [(அஇ) பிரிவு 4 இன் உட்பிரிவு (3) இன்படி நிதியத்தை நிறுவிப் பேணிவருதல்;

(ஆ) விண்ணப்பத்தின் படிவம், பிரிவு 6 இன் உட்பிரிவு (2) இன்படி அதில் கொடுக்கப்படவேண்டிய விவரங்கள், அத்தகைய விண்ணப்பத்துடன் சேர்த்தனுப்பப்படும் ஆவணங்கள்;

(இ) பிரிவு 7 இன் உட்பிரிவு (4) இன்படி ஒரு விசாரணையை நடத்துவதற்கான நெறிமுறை;

(ஈ) பிரிவு 7 இன் உட்பிரிவு (5) இன்படி உரிமையியல் தீதிமன்றத்தின் அதிகாரங்களை, ஆட்சியர் எந்த நோக்கங்களுக்காக உடையவராயிருப்பாரோ அந்த நோக்கங்கள்;

(உ) குற்றச்செயலைப் பற்றியும், மைய அரசாங்கத்திற்கு முறையீடு செய்யும் கருத்து பற்றியும் பிரிவு 18 இன் கூறு (ஆ) வின்படி அறிவிப்புக் கொடுக்கப்பட வேண்டிய முறை;

(ஊ) வகுத்துரைக்கப்படவேண்டுமென்று வேண்டுறுத்தப்படும் அல்லது வகுத்துரைக்கப்படும் பிற பொருட்பாடு எதுவும்.

(3) இந்தச் சட்டத்தின்படி வகுக்கப்படும் ² [விதி அல்லது திட்டம்] ஒவ்வொன்றும், அது வகுக்கப்பட்ட பின்பு, கூடிய விரைவில், நாடாளுமன்றத்தின் அவை ஒவ்வொன்றிலும், அது ஒரு கூட்டத்தொடராகவோ இரண்டு அல்லது அவற்றிற்கு மேற்பட்ட அடுத்தடுத்த கூட்டத்தொடர்களாகவோ மொத்தம் முப்பது நாட்களைக் கொண்ட ஒரு கால அளவிற்கு அமர்வில் இருக்கையில், அதன் முன் வைக்கப்படுதல் வேண்டும்; மேலும், மேற்சொன்ன கூட்டத்தொடரை அல்லது அடுத்தடுத்த கூட்டத்தொடர்களை உடனடியாகத் தொடர்ந்து வரும் கூட்டத்தொடர் முடிவடைவதற்கு முன்பு, அந்த ² [விதியில் அல்லது திட்டத்தில்] மாற்றமைவு எதனையும் செய்வதற்கு இரண்டு அவைகளும் ஒத்துக் கொள்ளுமாயின், அல்லது அந்த ² [விதி அல்லது திட்டம்] வகுக்கப்படுதல் ஆகாது என்பதை இரண்டு அவைகளும் ஒத்துக் கொள்ளுமாயின், அதன் பின்பு, அந்த ² [விதி அல்லது திட்டம்] அவ்வாறு மாற்றமைவு செய்யப்பட்ட வடிவத்தில் மட்டுமே செல்திறம் உடையது ஆகும்; அல்லது, தேர்வுக்கேற்ப, செல்திறம் இல்லாது போகும், எனினும் அத்தகைய மாற்றமைவு அல்லது அழித்தறவு எதுவும் அந்த விதியின்படி அல்லது திட்டத்தின்படி முன்னதாகச் செய்யப்பட்ட எதனின் செல்லுநன்மைக்கும் குந்தகமின்றி இருத்தல் வேண்டும்.

1. பொதுமக்கள் பொறுப்படைவுக் காப்பீட்டு (திருத்தச்) சட்டம் 1992, (11/1992) இன் பிரிவு 7 ஆல் முந்திய கூறு (அ), கூறு (அஇ) என மாற்றி எழுதப்பட்டது மற்றும் அவ்வாறு மாற்றி எழுதப்பட்ட கூறு (அஇ) க்கு முன்பு, கூறு (அ) முதல் (அஆ) வரை புகுத்தப்பட்டன. (31-5-1992 முதல் செல்திறம் பெறுமாறு).

2. மேற்படி சட்டத்தினால் “விதிகள்” என்ற சொல், எங்கெல்லாம் வருகிறதோ அங்கெல்லாம் மாற்றாக அமைக்கப்பட்டது.

இணைப்பும் பட்டியலும்

[பிரிவு 3(1)ஐப் பார்க்கவும்]

- (i) ஒவ்வொரு நேர்விலும், மேல்வரை ரூ. 12,500 வரை செய்த மருத்துவச் செலவுகளைத் திரும்பப் பெறுதல்;
- (ii) விபத்துக்குள்ளானவருக்கு மேல்வரை ரூ. 12,500 வரை செய்த மருத்துவச் செலவுகள், எவையேனுமிருப்பின், அவற்றைத் திரும்பப் பெறுவ தோடு கூட நபர் ஒருவருக்கு ரூ. 25,000 மரண விபத்துக்களுக்கான தீருதவியாக இருக்கும்.
- (iii) நிலையானதும் முழுமையானதுமான அல்லது நிலையானதும் பகுதியானதுமான ஊனம் அல்லது பிற காயம் அல்லது நோய்கான தீருதவியானது. —
- (அ) ஒவ்வொரு நேர்விலும், மேல்வரை ரூ. 12,500 வரை செய்த மருத்துவச் செலவுகள், எவையேனுமிருப்பின், அவற்றைத் திரும்பப் பெறுவதாகும்;
- (ஆ) ஓர் அதிகாரமளிக்கப்பெற்ற மருத்துவரால் உறுதிச்சான்றளிக்கப் பெற்றவாறு ஊனத்தின் தூற்று வீத அடிப்படையின் மீது பணத்தீருதவியாகவும் இருக்கும். முழுமையானதும் நிலையானதுமான ஊனத்திற்கான தீருதவி ரூ. 25,000 ஆக இருக்கும்;
- (iv) விபத்துக்குள்ளானவரின் சம்பாதிக்கும் திறனைக் குறைக்கிற தற்காலிகமானதும், பகுதியானதுமான ஊனம் காரணமாக, கூலி இழந்ததற்காக மேல்வரை 3 மாதங்கள் வரை, மாதமொன்றுக்கு ரூ. 1,000-க்கு மேற்படாத குறிப்பிட்ட நிலையுறுத்தப்பட்ட மாதத் தீருதவி கொடுக்கப்படும். ஆனால் விபத் துக்குள்ளானவர், மூன்று நாட்களுக்கு மேற்பட்ட ஒரு காலஅளவுக்கு மருத்துவ மனையில் சேர்க்கப்பட்டிருப்பதோடு 16 வயதிற்கு மேற்பட்டவராகவும் இருக்க வேண்டும்.
- (v) தனியார், சொத்திற்கான சேதம் எதற்காகவும் உள்ளபடியே யான சேதத்தைப் பொறுத்து ரூ. 6,000 வரையாக இருக்கும்.